



## ریاستی ملکیتی انٹرپرائزز (گورننس اور آپریشنز) ایکٹ ۲۰۲۳ء

|  |                                                        |
|--|--------------------------------------------------------|
|  | فہرست عنوانات                                          |
|  | باب ۱                                                  |
|  | عمومی                                                  |
|  | ۱۔ مختصر عنوان اور آغاز و نفاذ                         |
|  | ۲۔ تعریفات                                             |
|  | ۳۔ وسعت اور اطلاق                                      |
|  | باب ۲                                                  |
|  | ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کی انتظامی پالیسی اور اصول     |
|  | ۴۔ ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کی ملکیت اور انتظامی پالیسی |
|  | ۵۔ عمومی اصول                                          |
|  | باب ۳                                                  |
|  | مصلحت اندیش اور موثر انتظام                            |
|  | ۶۔ درست اور مصلحت اندیش انتظام:-                       |
|  | ۷۔ ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کے مقاصد:-                  |
|  | باب ۴                                                  |
|  | قابل پیمائش کارکردگی                                   |
|  | ۸۔ کاروباری منصوبہ                                     |
|  | باب ۵                                                  |
|  | ذمہ دارانصرام                                          |

|     |                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------|
| ۹۔  | اس باب کا اطلاق                                     |
| ۱۰۔ | بورڈ نامزدگیاں کمیٹی                                |
| ۱۱۔ | خود مختار ڈائریکٹرز کی اہلیت                        |
| ۱۲۔ | کمپنی کے بورڈ کی تشکیل                              |
| ۱۳۔ | ڈائریکٹرز کے عہدے کی مدت                            |
| ۱۴۔ | تقرری میں نقص یا بے ضابطگی                          |
| ۱۵۔ | بورڈ کا چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو افسر               |
| ۱۶۔ | موزوں اور مناسب معیار                               |
|     | باب ۲                                               |
|     | بورڈ کی ذمہ داریاں، اختیارات اور کارہائے منصبی      |
| ۱۷۔ | بورڈ کی آزادی                                       |
| ۱۸۔ | چیف ایگزیکٹو افسر کی تقرری                          |
| ۱۹۔ | حصص کنندگان اور ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کی ذمہ داری |
| ۲۰۔ | اندرونی کنٹرول کے نظام کا اطلاق                     |
| ۲۱۔ | آڈٹ کمیٹی                                           |
| ۲۲۔ | بورڈ اجلاس                                          |
| ۲۳۔ | برأت                                                |
|     | باب ۷                                               |
|     | شفاف کارکردگی                                       |
| ۲۴۔ | مالی شفافیت                                         |
| ۲۵۔ | مالی گوشوارے                                        |

|     |                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------|
| ۲۶۔ | سالانہ رپورٹ                                            |
| ۲۷۔ | سالانہ رپورٹ کے خلاصے کی اشاعت                          |
| ۲۸۔ | نصف سالہ رپورٹ                                          |
|     | باب ۸                                                   |
|     | وفاقی حکومت کے حقوق حصہ داری                            |
| ۲۹۔ | وفاقی حکومت کا کردار                                    |
| ۳۰۔ | ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کی جانب سے انکشاف               |
|     | باب ۹                                                   |
|     | کارکردگی کی نگرانی                                      |
| ۳۱۔ | مرکزی نگرانی یونٹ                                       |
| ۳۲۔ | مرکزی نگرانی یونٹ کے انکشافات                           |
|     | باب ۱۰                                                  |
|     | اطلاق                                                   |
| ۳۳۔ | اس ایکٹ کا اطلاق                                        |
| ۳۴۔ | قواعد وضع کرنے کا اختیار                                |
| ۳۵۔ | ہدایات، سرکلرز اور رہنما اصول وغیرہ جاری کرنے کا اختیار |
|     | باب ۱۱                                                  |
|     | متفرق                                                   |
| ۳۶۔ | متفرق                                                   |
| ۳۷۔ | ازالہ مشکلات                                            |
|     | جدول اول ادارے جن پر یہ قانون وسعت پذیر ہے              |

|            |                                                   |
|------------|---------------------------------------------------|
| جدول دوم   | خدمات عامہ کی ذمہ داریوں کو لاگو کرنے کا فریم ورک |
| جدول سوم   | کارپوریٹ ادارے کا گوشوارہ                         |
| جدول چہارم | موزوں اور مناسب معیار                             |
| جدول پنجم  | معاملات جو ضابطہ اطوار کے احاطہ کے تحت ہوں        |
| جدول ششم   | تفصیلات کو سالانہ رپورٹ میں پیش کیا جائے          |



**THE PAKISTAN CODE**

## ریاستی ملکیتی انٹرپرائزز (گورننس اور آپریشنز) ایکٹ، ۲۰۲۳ء (ایکٹ نمبر ۷ بابت ۲۰۲۳ء)

[۳۰ جنوری، ۲۰۲۳ء]

وفاقی حکومت کی جانب سے ملکیتی اور کنٹرول کردہ ریاستی ملکیتی انٹرپرائزز کے انتظام اور مالیاتی استعداد کی گورننس اور آپریشن کے اہتمام کا ایکٹ

ہر گاہ کہ، وفاقی حکومت پاکستان کے مختلف قوانین کے تحت قائم کردہ ریاستی ملکیتی انٹرپرائزز کی تعداد کو ملکیت میں رکھتی ہے اور اسے کنٹرول کرتی ہے؛ اور چونکہ، ان انٹرپرائزز کی گورننس اور آپریشن اگرچہ ریاست نیز ریاست کے مالیاتی انضباط کے ذریعے سروس پیش کرنے کا معیار موثر طور پر یا مناسب طور پر نہیں بنایا گیا ہے؛ اور چونکہ، یہ قرین مصلحت ہے کہ وفاقی حکومت کی بعض سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے لیے ریاستی ملکیتی انٹرپرائزز کی تشکیل کا اختیار دیتے ہوئے ریاستی ملکیتی انٹرپرائزز کے آپریشن کو قابو میں رکھنے اور اس کی ملکیت کا کنٹرول رکھنے اور ریاستی ملکیتی انٹرپرائزز کی گورننس اور احتساب سے متعلق مقتضیات کو قائم کرنے اور اس سے منسلکہ اور اس کے ضمنی معاملات کے لیے اصولوں کی صراحت کی جائے؛ بذریعہ ہذا حسب ذیل قانون وضع کیا جاتا ہے:

### باب -۱

#### عمومی

۱۔ مختصر عنوان اور آغاز نفاذ: (۱) یہ ایکٹ ریاستی ملکیتی انٹرپرائزز (گورننس اور آپریشنز)

ایکٹ، ۲۰۲۳ء کے نام سے موسوم ہوگا۔

(۲) یہ فی الفور نافذ العمل ہوگا۔

## ۲۔ تعریفات:- اس ایکٹ میں، تا وقتیکہ کوئی امر موضوع یا سیاق و سباق کے منافی نہ ہو،

(الف) ”آریٹکلز“ سے کمپنی کی ایسوسی ایشن کے آریٹکلز مراد ہیں؛

(ب) ”بورڈ“ سے حسب ذیل مراد ہے۔

(اوّل) کمپنی کی صورت میں، کمپنیوں کے ڈائریکٹروں کا بورڈ؛ اور

(دوم) از روئے قانون ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کی صورت میں، با اختیار ہیئت حاکمہ جو

مذکورہ از روئے قانون ہیئت یا انٹرپرائز کے امور کی نگرانی کرے یا اس

کا انتظام کرے؛

(ج) ”چیف ایگزیکٹو افسر“ سے حسب ذیل مراد ہے۔

(اوّل) کمپنی کی صورت میں، کمپنی کا چیف ایگزیکٹو افسر، جس نام سے بھی پکارا جائے؛ اور

(دوم) از روئے قانون ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کی صورت میں، با اختیار شخص جو چیف

ایگزیکٹو افسر، متعلقہ قانون کے تحت جس نام سے بھی پکارا جائے، کے

کارہائے منصبی کی ذمہ داری اٹھاتا ہو۔

(د) ”حکومت کی جانب سے کنٹرول کردہ“ سے حسب ذیل مراد ہے۔

(اوّل) کمپنی کی صورت میں، اگرچہ وفاقی حکومت بلا واسطہ یا بالواسطہ طور پر ڈائریکٹروں

کی اکثریت کو تقرر کرنے یا انتظامیہ پر کنٹرول رکھنے یا پالیسی کے فیصلوں کا حق

رکھتی ہے جو، انفرادی طور پر شخص کی جانب سے یا متفقہ طور پر قائم مقام کسی بھی

شخص کے ذریعے سے بلا واسطہ یا بالواسطہ طور پر، قابل استعمال ہوگی، خواہ

وفاقی حکومت کی شیئر ہولڈنگ، حق انتظام، اقرار نامہ حصہ داران، اقرار نامہ رائے

دہی یا بصورت کی وجہ سے ہو؛

(دوم) مجلس شوریٰ کے ایکٹ کے ذریعے سے تخلیق شدہ کسی ہیئت کی صورت میں،

اگرچہ وفاقی حکومت اشخاص کی اکثریت کو تقرر کرنے کا حق رکھتی ہے جو اس

ہیئت کے ڈائریکٹرز ہوں گے یا جسے بصورت دیگر ہیئت کے انتظام یا مالیاتی اور عملی

پالیسیوں سے متعلق فیصلوں کے نتائج کا تعین کرنے کا اختیار حاصل ہوگا؛



- (ہ) ”تجارتی ریاستی ملکیتی انٹرپرائز“ سے حسب ذیل مراد ہے۔
- (اوّل) کمپنیاں ایکٹ، ۲۰۱۷ء (نمبر ۱۹ بابت ۲۰۱۷ء) کے تحت قائم کردہ ریاستی ملکیتی انٹرپرائز علاوہ ازیں اس کی دفعہ ۴۲ کے تحت لائسنس یافتہ کمپنیاں؛ یا
- (دوم) ریاستی ملکیتی انٹرپرائز جو تجارتی بنیاد پر اشیاء کی فروخت یا خدمات یا اشیاء اور خدمات کے ملاپ سے اپنا بیشتر ریونیو پیدا کرتا ہو؛
- (و) ”کمپنی“ سے کمپنیاں ایکٹ، ۲۰۱۷ء (نمبر ۱۹ بابت ۲۰۱۷ء) کے تحت تشکیل شدہ کمپنی مراد ہے جو کہ ریاستی ملکیتی انٹرپرائز ہو؛
- (ز) ”ڈائریکٹر“ سے حسب ذیل مراد ہے۔
- (اوّل) کمپنی کی صورت میں، کمپنیاں ایکٹ، ۲۰۱۷ء (نمبر ۱۹ بابت ۲۰۱۷ء) کے تحت تقرر کردہ ڈائریکٹر اور
- (دوم) از روئے قانون ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کی صورت میں، قابل اطلاق قانون کے تحت نامزد کردہ ہیئت حاکمہ کا رکن؛
- (ح) ”نامزد ڈائریکٹر“ سے حسب مراد ہے۔
- (اوّل) ڈائریکٹر جو وفاقی یا صوبائی حکومت کی نمائندگی کرتا ہو؛ اور
- (دوم) ڈائریکٹر جو کسی دوسری ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کی نمائندگی کرتا ہو؛
- (ط) ”خود مختار ڈائریکٹر“ سے ایک ڈائریکٹر مراد ہے جو بر بنائے عہدہ ڈائریکٹر نہ ہو اور دفعہ ۱۱ کے تحت نااہل نہ کیا گیا ہو؛
- (ی) ”وفاقی حکومت کی جانب سے ملکیتی“ سے حسب ذیل مراد ہے۔
- (اوّل) کمپنی کی صورت میں، کوئی ہیئت جس میں وفاقی حکومت بلا واسطہ یا بالواسطہ طور پر پچاس فیصد یا زائد شیئر ہولڈنگ رکھتی ہو؛ اور
- (دوم) از روئے قانون ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کی صورت میں، کوئی ہیئت جو کہ مجلس شوریٰ کے ایکٹ کے ذریعے قائم کی گئی ہو؛
- (ک) ”مقررہ“ سے اس ایکٹ کے تحت وضع کردہ قواعد کی رو سے مقررہ مراد ہے؛

(ل) ”عوامی خدمت کی ذمہ داری“ سے عوامی خدمت کی ذمہ داری کے اقرار نامے میں محولہ

مصرحہ خدمت یا سرگرمی مراد ہے؛

(م) ”عوامی خدمت کی ذمہ داری کا اقرار نامہ“ سے تجارتی ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کی جانب سے

عوامی خدمت کی ذمہ داری کا اقرار کرنے کے لیے وفاقی حکومت اور تجارتی ریاستی ملکیتی

انٹرپرائز کے درمیان جدول۔ دوم میں محولہ اقرار نامہ مراد ہے؛

(ن) ”جدول“ سے اس ایکٹ کے تحت وضع کردہ جدول مراد ہے؛

(س) ”ریاستی ملکیتی انٹرپرائز“ سے دفعہ ۲ کی وسعت کے اندر آنے والی ہیئت جسدیہ مراد ہے؛ اور

(ع) ”ازروئے قانون ریاستی ملکیتی انٹرپرائز“ سے پارلیمنٹ کے ایکٹ کے تحت قائم کردہ

ریاستی ملکیتی انٹرپرائز مراد ہے۔

### ۳۔ وسعت اور اطلاق:- (۱) فی الوقت نافذ العمل کسی بھی دیگر قانون میں شامل کسی امر

کے باوصف، اس ایکٹ کا اطلاق کمپنیاں ایکٹ، ۲۰۱۷ء (نمبر ۱۹ بابت ۲۰۱۷ء) کی دفعہ ۲ کی ذیلی دفعہ (۵۴) میں بیان کردہ تمام پبلک سیکٹر کمپنیوں اور دیگر ہیئت ہائے جسدیہ پر ہوگا جو کہ وفاقی حکومت کی جانب سے ملکیتی اور کنٹرول کردہ ہوں بشمول ان پر جو خصوصی قوانین کے تحت قائم کی گئی ہوں لیکن حسب ذیل پر اطلاق نہیں ہوگا۔۔۔

(الف) انضباطی ہیئیں جو کہ لائسنسز جاری کرنے شرح محصولات عطاء کرنے یا ان ازروئے

قانون کارہائے منصبی اور اختیارات کی عدم تعمیل سے متعلق تفتیشوں اور انکوائریوں کی ذمہ

داری اٹھانے میں بااختیار کی گئی ہوں؛

(ب) ذیلی دفعہ (۲) کے تابع، صحت اور تعلیمی خدمات اور سہولیات فراہم کرنے والے انٹرپرائز؛

(ج) ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کی ملکیت اور انتظامی پالیسی میں طے شدہ معیار کے تابع، وفاقی

حکومت نے کسی بھی ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کو جو ہات قلم بند کرنے اور سرکاری جریدے

میں اعلامیے کے ذریعے اس ایکٹ کے مکمل یا جزوی اطلاق سے خاص طور پر خارج کر دیا

ہو، مگر شرط یہ کہ مذکورہ اخراج اس ایکٹ کی اغراض اور اصولوں کو مجروح نہ کرتا ہو۔

(۲) وفاقی حکومت کی جانب سے اس ایکٹ کے اطلاق میں توسیع جدول۔ اول میں مصرحہ کسی بھی ہیئت

کو، بشمول ہیئتیوں کو محدود کیے بغیر یا تو مکمل طور پر یا جزوی طور پر دی جاسکے گی جو وفاقی حکومت کی ملکیت میں نہ آتی ہو



لیکن ان پراختیار کا استعمال کرتی ہو:

مگر شرط یہ ہے کہ وفاقی حکومت کو جدول۔ اوّل میں ترمیم کرنے کا اختیار حاصل ہوگا؛



**THE PAKISTAN CODE**

## باب ۲

## ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کی انتظامی پالیسی اور اصول

۴۔ ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کی ملکیت اور انتظامی پالیسی:- (۱) وفاقی حکومت، اس

ایکٹ کی اغراض کو موثر بنانے کے لیے ہر پانچ سال میں کم از کم ایک مرتبہ ریاستی ملکیتی انٹرپرائز ملکیت اور انتظامی پالیسی تیار اور مقرر کرے گی، یعنی:-

(الف) یہ کہ وفاقی حکومت کی شیئر ہولڈنگ کی ذمہ داریاں ان ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کے حوالے

سے واضح کی گئی ہوں؛

(ب) یہ کہ وفاقی حکومت باخبر اور فعال شیئر ہولڈر کے طور پر کام کرتی ہو؛ اور

(ج) ریاستی ملکیتی انٹرپرائز سے وابستہ مالی خطرات کا موثر طریقے سے بندوبست کیا گیا ہو؛

مگر شرط یہ ہے کہ اس ایکٹ کے تحت بنائی گئی پہلی پالیسی اس ایکٹ کے موثر بہ عمل ہونے کے ایک سال کے اندر مشتمل کی جائے گی:

مزید شرط یہ ہے کہ وفاقی حکومت اس دفعہ کے تحت پالسیاں بنانے میں، متعلقہ اسٹیک ہولڈرز سے

بشمول انضباطی ہیئت سے، جیسا کہ مطلوب ہو، طریقہ اور معاونت طلب کر سکے گی۔

(۲) ذیلی دفعہ (۱) میں محولہ پالیسی، منجملہ اور چیزوں کے، حسب ذیل کے لیے فراہم کی جائے گی۔

(الف) وفاقی حکومت کی جانب سے ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کی ملکیت، برقراری اور قیام کے لیے

معیار اور منطقی بنیاد؛

(ب) ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کی گورننس میں وفاقی حکومت کا کردار؛

(ج) اس ایکٹ میں مرتب کردہ اصولوں کے تابع، بشمول، دفعہ ۲۹ کی ذیلی دفعہ ۲ میں درج شدہ

معاملات کو، محدود کیے بغیر، ریاستی ملکیتی انٹرپرائز میں شیئر ہولڈر کے طور پر وفاقی حکومت

کے حقوق استعمال کرنے کے لیے طریقہ کار اور ضابطہ؛

(د) ملکیت کی پالیسی کے نفاذ میں شامل کردہ بورڈز اور دیگر اسٹیک ہولڈرز، قواعد کار، ۱۹۷۳ء

کے تحت، وفاقی حکومت کی کسی بھی ڈویژن کے متعلقہ کردار اور ذمہ داریوں کی وضاحت؛

- (ہ) مرکزی نگرانی یونٹ کے آپریشن کا طریقہ کار اور اس کا کردار؛
- (و) الیکٹرانک ریاستی ملکیتی انٹرپرائز ڈیٹابیس، بشمول پبلک کی جانب سے حق رسائی کے انتظام اور استعمال کے لیے فارم اور طریقہ کار؛
- (ز) ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کے حوالے سے ریاست کی مسابقتی غیر جانبداری کو یقینی بنانے کے لیے فریم ورک؛
- (ح) پبلک سیکٹر کی ذمہ داری کا فریم ورک؛
- (ط) ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کی ہنگامی ذمہ داریوں کی نگرانی اور انتظام کرنے کا عمل؛
- (ی) بورڈ نامزدگی کمیٹی کے لیے رہنما اصول جبکہ دفعہ ۱۰ کے تحت، بشمول تشکیل بورڈ کے تنوع اور مناسبت کے حوالے سے اپنے کارہائے منصبی استعمال کر رہی ہو؛
- (ک) بر بنائے عہدہ اور خود مختار ڈائریکٹروں کی کارکردگی کی تشخیص کرنے کا عمل؛
- (ل) خود مختار ڈائریکٹروں کی تقرری کے اقدام سے پہلے غور و تامل کا وقفہ؛
- (م) ڈائریکٹروں کے مفاد کے ٹکراؤ کے ضابطے کا طریقہ کار، اس میں بلا واسطہ اور بالواسطہ ڈائریکٹروں کے مفادات کی شناخت اور اطلاع دینے کے لیے اور اس پر کسی بھی مفاد کے ٹکراؤ کو حل کرنے کے لیے طریقہ ہائے کار شامل ہیں؛
- (ن) دفعہ ۳ کی ذیلی دفعہ (۱) کی شق (ج) کی حدود میں ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کو خارج کرنے کے لیے معیار؛ اور
- (س) اس ایکٹ کے احکامات اور اغراض کو مؤثر بنانے کے لیے مطلوبہ کوئی بھی دیگر معاملہ کرنا؛
- (۳) اس دفعہ کے تحت مقررہ پالیسی ادارہ جاتی انتظامات کو مؤثر بنانے کے طریقہ کار واضح کرے گی جس کے ذریعے سے کارہائے منصبی اور ذمہ داریاں اس ایکٹ کے تحت بالخصوص اور بغیر کسی حد کے تفویض کی گئی ہیں۔
- (الف) طریقہ کار جس میں بورڈ حسب ذیل حوالے سے اپنی ذمہ داریاں اٹھائے گا۔
- (اوّل) کاروباری منصوبے کی ترقی اور دفعہ ۸ کے تحت کارپوریٹ ادارے کا بیان، اس میں کارکردگی کے اشاروں کی ترقی اور مخصوص اہداف کو محدود کیے بغیر اور عوامی خدمت کی ذمہ داریوں کا انکشاف اور ہدف کے علاقہ جات شامل ہیں؛

- (دوم) دفعہ ۱۸ کے تحت چیف ایگزیکٹو افسر کی تقرری؛
- (سوم) دفعہ ۲۰ کے تحت کنٹرول کے اندرونی نظام کی ترقی کو یقینی بنانا؛
- (چہارم) دفعہ ۲۱ کے تحت آڈٹ کمیٹی کا قیام؛
- (پنجم) دفعات ۲۲ تا ۲۸ کے تحت مالیاتی گوشوارے، سالانہ رپورٹ اور ششماہی رپورٹ کی بروقت تیاری اور اشاعت؛
- (ششم) دفعہ ۳۲ کے تحت مرکزی نگرانی یونٹ میں بروقت معلومات جمع کروانا؛ اور
- (ہفتم) مرکزی نگرانی یونٹ میں جمع کروائی گئی معلومات کی سالمیت کو یقینی بنانا؛
- (ب) طریقہ کار جس میں مرکزی نگرانی یونٹ حسب ذیل حوالے سے اپنے کارہائے منصبی کا ذمہ دار ہوگا۔
- (اول) دفعہ ۳۱ کے تحت الیکٹرانک ڈیٹا بیس کو برقرار رکھنا؛
- (دوم) وفاقی حکومت یا اس کی قائمہ کمیٹی جیسی بھی صورت ہو کو دفعہ ۳۱ کی ذیلی دفعہ (۲) کے تحت تجزیہ فراہم کرنا؛
- (سوم) وفاقی حکومت یا اس کی قائمہ کمیٹی جیسی بھی صورت ہو کو میعاد رپورٹیں جاری کرنا، اور مذکورہ رپورٹوں کو دفعہ ۳۱ کی ذیلی دفعہ (۳) کے تحت، عام کرنا؛
- (ج) طریقہ کار جس میں وفاقی حکومت حسب ذیل حوالے سے اپنے کارہائے منصبی کی ذمہ دار ہوگی۔۔

(اول) اس دفعہ نیز دفعہ ۳۲ کے تحت مقررہ دیگر قواعد کے تحت ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کی ملکیت اور انتظامی پالیسی تجویز کرنا؛

(دوم) دفعہ ۳۳ کی ذیلی دفعہ (۱) کے تحت قائم کردہ قائمہ کمیٹی کے فرائض اور ضابطہ؛

(سوم) ڈویژن کا کردار جس میں ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کے کاروبار کا تعین حسب ذیل حوالے سے قواعد کار ۱۹۷۳ء کے تحت کیا گیا ہو۔

(الف) بورڈ کی جانب سے اس ایکٹ کی تعمیل کو منظم بنانا؛

(ب) ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کو شعبہ جاتی پالیسی میں معاونت اور رہنمائی فراہم کرنا تاکہ اسے

دفعہ ۷ کے تحت ان اغراض کی تعمیل کرنے کے قابل بنایا جاسکے؛ اور  
(ج) وفاقی کابینہ یا اس کی قائمہ کمیٹی جیسی بھی صورت ہو کو اس ایکٹ کی اغراض کے حوالے سے  
شعبہ جاتی پالیسی پر معاونت فراہم کرنا؛  
(چہارم) وفاقی حکومت یا اس کی قائمہ کمیٹی جیسی بھی صورت ہو کا، اس ایکٹ کے تحت شیئر ہولڈنگ  
حقوق کے استعمال، مرکزی نگرانی یونٹ کی جانب سے پیش کردہ تجزیہ اور  
رپورٹوں کے استعمال اور بورڈ کی عمومی نگرانی سے متعلق کردار۔

## ۵۔ عمومی اصول:-

تحت وضع کردہ کسی بھی قواعد کا مقصد حسب ذیل عام اصولوں کو ترقی دینا ہوگا، یعنی:-  
(الف) مصلحت اندیش اور موثر انتظام کے اصول جس کے مطابق:-

(اول) تجارتی ریاستی ملکیتی انٹرپرائز تجارتی بنیاد پر چلائی جانی چاہیے جو کہ موثر اور قابل  
منافع بخش ہو؛ اور

(دوم) ریاستی ملکیتی انٹرپرائز با کفایت اور موثر طور پر چلائی جانی چاہیے؛  
(ب) قابل پیمائش کارکردگی کے اصول جس کے مطابق ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کو اپنے کاروباری

## THE PAKISTAN CODE

اہداف کی نشاندہی کرنی چاہیے؛  
(ج) ذمہ دار انتظامیہ کے اصول جس کے مطابق ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کی انتظامیہ قابل،  
ایماندار اور جوابدہ ہونی چاہیے؛

(د) شفاف کارکردگی کے اصول جس کے مطابق ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کو مکمل طور پر، شفافیت  
سے اور بروقت اپنی کارکردگی کی رپورٹ دینا چاہیے؛

(ه) زیر نگرانی کارکردگی کے اصول جس کے مطابق ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کو سخت نگرانی  
اور نظر ثانی کے تابع ہونا چاہیے؛

(و) مسابقتی غیر جانبداری کے اصول؛ اور

(ز) اقلیتی شیئر ہولڈز کے تحفظ کے اصول، جس کے مطابق حکومت اور ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کو



تمام شیئر ہولڈرز کے حقوق تسلیم کرنے چاہیے اور یہ یقینی بنانا چاہیے کہ تمام شیئر ہولڈرز کے ساتھ مساوی سلوک کیا جائے اور کارپوریٹ معلومات تک مساوی رسائی رکھتے ہوں اور اپنے شیئر ہولڈنگ کے مفاد کے مطابق طریقہ کار میں ڈائریکٹرز نامزد کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔

### باب-۳

## مصلحت اندیش اور موثر انتظام

۶۔ درست اور مصلحت اندیش انتظام:- (۱) ہر ریاستی ملکیتی انٹرپرائز درست اور

مصلحت اندیش انتظام کرنے کے لیے معیار کی مطابقت میں اپنے آپریشنز کا ذمہ دار ہوگا، یعنی:-

(الف) ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کا کاروبار سالمیت، مقصدیت، مناسب دیکھ بھال اور ان سرگرمیوں کی موزوں نوعیت اور پیمانے پر پیشہ ورانہ مہارتوں کے ساتھ چلایا گیا ہو؛

(ب) ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کا ہر خود مختار ڈائریکٹر اور چیف ایگزیکٹو افسر، جس نام سے بھی پکارا جائے، تجویز کردہ موزوں اور مناسب معیار کی تعمیل کرتا ہو؛

(ج) ریاستی ملکیتی انٹرپرائز نے اشخاص کی معقول تعداد کے ذریعے جو عہدوں پر فائز ہونے کے لیے موزوں اور مناسب اشخاص جن پر وہ فائز ہو سکتے ہیں کی ہدایت دی ہو اور اس کا

انتظام کیا ہو؛ اور

(د) ریاستی ملکیتی انٹرپرائز اپنے کاروبار کی مناسب اکاؤنٹنگ اور دیگر ریکارڈز برقرار رکھتی ہو۔

(۲) اکاؤنٹنگ اور دیگر ریکارڈز کو اس شرط کی اغراض کے لیے مناسب نہیں سمجھا جائے گا تا وقتیکہ وہ۔۔۔

(الف) ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کا کاروبار مصلحت اندیشی سے انتظام کیے جانے کے قابل نہ ہو جائے؛

(ب) ریاستی ملکیتی انٹرپرائز اس ایکٹ کی رو سے عائد کردہ ذمہ داریوں کی تعمیل کرنے کے قابل

نہ ہو جائے؛ اور

(ج) متعلقہ پیشہ ورانہ ہیئتوں کی تمام پیشہ ورانہ معیارات اور اعلانات کی تعمیل نہ کی جائے جیسا



کہ پاکستان میں قابل اطلاق ہیں۔

## ۷۔ ریاستی ملکیتی انٹرپرائزز کے مقاصد:۔ (۱) ریاستی ملکیتی انٹرپرائزز کا بنیادی مقصد ان

متعلقہ ایکٹس یا آرٹیکلز اور شرائط شراکت، جیسی بھی صورت ہو کی مطابقت میں عمل کرنے اور اس میں شامل مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، مؤثر طریقہ کار سے چلانا ہوگا۔

(۲) ریاستی ملکیتی انٹرپرائزز، دیگر معاملات کے درمیان، اپنے ابتدائی مقاصد کا عزم، اس بارے میں بھی کریں گی:۔

(الف) طویل مدتی کسی فیصلے کے معاشی نتائج؛

(ب) سپلائرز، صارفین اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ریاستی ملکیتی انٹرپرائزز کے کاروباری تعلقات کے فروغ کی ضرورت پر؛

(ج) کمیونٹی اور ماحول پر ریاستی ملکیتی انٹرپرائزز کے آپریشنز کا اثر؛

(د) انصرام کاروبار کے اعلیٰ معیارات کے لیے ریاستی ملکیتی انٹرپرائزز کی ساکھ برقرار رکھنے کی

اہمیت؛ اور

(ه) ریاستی ملکیتی انٹرپرائزز کے اراکین کے مابین منصفانہ طور پر کام کرنے کی ضرورت۔

(۳) فی الوقت نافذ العمل کسی بھی دیگر قانون میں شامل کسی امر کے باوصف، تجارتی ریاستی ملکیتی انٹرپرائزز

کا بنیادی مقصد معقول آمدنی پیدا کرنا ہوگا تا کہ اخراجات کو پورا کیا جاسکے اور مالیاتی طور پر توازن قائم رکھا جاسکے۔

(۴) وفاقی حکومت عوامی خدمت کی ذمہ داری لینے کے لیے تجارتی ریاستی ملکیتی انٹرپرائزز سے تقاضا نہیں

کرے گی جو کہ بنیادی مقصد سے انحراف کرتی ہو سوائے اس کے کہ جو اس ایکٹ کے جدول۔ دوم میں مصرحہ ہے۔

(۵) اس دفعہ میں کوئی امر تجارتی ریاستی ملکیتی انٹرپرائزز کی جانب سے کسی بھی معاہدے یا دیگر لین دین

میں شامل ہونے کی جوازیت یا نفاذ پر اثر انداز نہیں ہوگا۔

## باب ۴ قابل پیمائش کارکردگی

۸۔ کاروباری منصوبہ:- (۱) ہر ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کا بورڈ، ہر مالیاتی سال کے آغاز سے قبل، حسب ذیل تین مالیاتی سالوں کی نسبت کاروباری منصوبہ اپنائے گا جو کہ ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کے آپریشنز، کلیدی سمت، اور مالیاتی اور غیر مالیاتی کارکردگی کی پیمائشوں سے متعلق معلومات پر مشتمل ہوگا اور یہ مظہرہ کرے گا کہ ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کس طرح اپنا بنیادی مقصد حاصل کرے گا:

مگر شرط یہ ہے کہ کاروباری منصوبہ اس پہلے مالی سال کی پہلی تاریخ پر مؤثر بہ عمل ہونا چاہیے جس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔

(۲) اگر ریاستی ملکیتی انٹرپرائز ایک یا زائد ماتحت ادارے رکھتا ہو تو کاروباری منصوبہ ہر ایک ماتحت ادارے اور گروہ کے لیے مجموعی طور پر ہونا چاہیے جس میں ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کی کاروائیاں، حکمت عملی کی ہدایت اور مالی تخمینوں سے متعلق معلومات شامل ہیں۔

(۳) ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کا کاروباری منصوبہ اس ڈویژن کی مشاورت سے تیار کیا جائے گا جس کو قواعد ہائے کار، ۱۹۷۳ء کے تحت ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کے کاروبار مختص کیے گئے ہوں اور مشاورت کے تحت مسودہ علی الترتیب مرکزی نگران یونٹ کو جمع کروایا جائے گا اور اختیار کردہ کاروباری منصوبہ وفاقی حکومت کو معلومات کے لیے جمع کروایا جائے گا۔

(۴) ہر ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کا بورڈ ہر مالی سال کے آغاز پر جدول سوم کے طریقہ کار اور تشکیل کردہ فارم پر اس سال اور درج ذیل دو مالی سالوں کی ضمن میں، ریاستی ملکیتی انٹرپرائز یا ریاستی ملکیتی انٹرپرائز پر مشتمل گروہ اور اس کے ماتحت اداروں (اگر کوئی ہوں) کے لیے کارپوریٹ ادارے کا بیانیہ اختیار کرے گا یا اشاعت کا موجب بنے گا۔

## باب-۵

### ذمہ دارانصرام

۹۔ اس باب کا اطلاق:- فی الوقت نافذ العمل کسی دیگر قانون میں شامل کسی بھی امر کے باوصف، اس باب کا اطلاق ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کے تمام بورڈز پر ہوگا۔

۱۰۔ بورڈ نامزدگیاں کمیٹی:- (۱) بورڈ نامزدگیاں کمیٹی درج ذیل پر مشتمل ہوگی۔

(الف) وزیر انچارج جس کو قواعد ہائے کار ۱۹۷۳ء کے تحت ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کے کاروبار مختص کیے گئے ہوں وہ کمیٹی کی صدارت بھی کرے گا:

مگر شرط یہ ہے کہ جہاں وزیر انچارج، وزیراعظم ہو تو وہ وفاقی حکومت کے کسی دوسرے رکن کو کمیٹی کی صدارت کے لیے نامزد کر سکے گا؛

(ب) ڈویژن کاسیکرٹری جس کو قواعد ہائے کار ۱۹۷۳ء کے تحت ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کا کاروبار مختص کیا گیا ہو؛ اور

(ج) فنانس ڈویژن کاسیکرٹری یا اس کا نامزد کردہ جو کم از کم بی پی ایس ۲۱ کا ہو۔

(۲) بورڈ نامزدگیاں کمیٹی درج ذیل کے لیے ذمہ دار ہوگی۔

(الف) وفاقی حکومت کو امیدواروں کی بطور خود مختار ڈائریکٹرز کی تقرری کے لیے شناخت اور

سفارش کرے گی جن کو وفاقی حکومت بورڈ میں تقرر کرنے کی مجاز ہے؛ اور

(ب) بر بنائے عہدہ کے عہدے کی سفارش کرے گی جو کہ وفاقی حکومت یا جہاں ضروری ہو،

صوبائی حکومت کے متعلقہ ڈویژن یا سرکاری شعبہ تنظیم کی جانب سے منعقد کی جائے گی۔

(۳) بورڈ نامزدگیاں کمیٹی کی جانب سے اپنے کارہائے منصبی کی ادائیگی کے لیے اختیار کردہ ضابطہ کار کو

مشتمل کرے گی اور اہلیت کے اصولوں، بصیغہ راز، شفافیت، جداگانہ حیثیت اور بے تعصبانہ طور پر تعمیل کرے گی، بشمول، درج ذیل کے محدود نہ ہوگی۔

(الف) وسیع اشاعت کے اخبار (اخباروں) میں اشتہار؛

(ب) بذریعہ دعوت، استدعا کرنے والی درخواستیں؛

(ج) بھرتی کرنے والی ایجنسی کی تقرری کرنا؛

(د) کمپنیاں ایکٹ، ۲۰۱۷ء (۱۹ بابت ۲۰۱۷ء) کی دفعہ ۱۶۶ کے تحت سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج

کمیشن آف پاکستان کی جانب سے مشترکہ خود مختار ڈائریکٹر کے ڈیٹا بینک سے امیدواران کی شناخت کرنا؛

(۴) بورڈ نامزدگیاں کمیٹی اشخاص کی بطور ڈائریکٹر تقرری کے لیے نامزدگیاں وضع کرتے ہوئے مجوزہ بہترین اور باقاعدہ معیار کا اطلاق کرے گی۔

۱۱۔ خود مختار ڈائریکٹرز کی اہلیت:- درج ذیل اشخاص کو بطور خود مختار ڈائریکٹر کا تقرر یا عہدہ جاری

رکھنے نہیں دیا جائے گا؛ یعنی:-

- (الف) شخص جو اٹھارہ سال سے کم عمر کا ہو؛
- (ب) شخص جو فطری شخص نہ ہو؛
- (ج) شخص جو کسی بھی علاقہ حدود میں غیر بری الذمہ دیوالیہ ہو؛
- (د) شخص جو کسی بھی علاقہ حدود میں کسی جرم کا سزا یافتہ ہو؛
- (ه) شخص جو قانون کے ساتھ یا جس کو بذریعہ عدالتی حکمنامہ ڈائریکٹر یا ترقی دہندہ یا متعلقہ ہونے سے، یا کارپوریشن کے انصرام میں حصہ لینے سے ممنوعہ کیا گیا ہو؛
- (و) کوئی بھی شخص جس کو اس غرض کے لیے تشکیل کردہ طبی بورڈ کی جانب سے ذہنی طور پر نااہل قرار دیا گیا ہو؛
- (ز) کوئی بھی شخص جو پاکستان کی ملازمت میں ہو؛
- (ح) مجلس شوریٰ یا صوبائی اسمبلی کا کوئی رکن؛
- (ط) سیاسی عہدہ کنندہ آیا کہ قانون سازی میں کردار ہو یا نہ ہو؛
- (ی) ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کا کوئی ملازم۔

۱۲۔ کمپنی کے بورڈ کی تشکیل:- (۱) کمپنی کا بورڈ مطلوبہ مہارتوں، قابلیت، علم، تجربہ اور رسائی کے

ساتھ کمپنی کے خود مختار ڈائریکٹر بنائے عہدہ ڈائریکٹر اور چیف ایگزیکٹو افسر پر مشتمل ہوگا تاکہ بورڈ بطور گروہ جس میں

مطلوبہ لازمی قابلیتوں اور جداگانہ حیثیت شامل ہوں جو کمپنی کو اس کے ابتدائی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے معاونت کرے۔

(۲) بورڈ کی اکثریت خود مختار ڈائریکٹرز پر مشتمل ہوگی۔

(۳) کسی بھی شخص کا علی الترتیب پانچ سے زائد مرتبہ ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کے ڈائریکٹر کے طور پر تقرریا نامزد نہیں کیا جائے گا جس میں ان کے ماتحت ادارے شامل ہیں۔

(۴) خود مختار رکن بورڈ میں نو سال سے زیادہ خدمت نہیں کرے گا اور اسی بورڈ میں مسلسل دو مدتوں کے بعد اس کا تقرر نہیں کیا جائے گا تا وقتیکہ تین سال کا عرصہ گزر چکا ہو۔

**۱۳۔ ڈائریکٹرز کے عہدے کی مدت:-** (۱) کوئی بھی ڈائریکٹر جس کا ایک مرتبہ تقرر کیا جائے تو

وہ مخصوص مدت کے لیے قابل اطلاق قانون کے تحت عہدہ سنبھالے گا تا وقتیکہ وہ تحریری طور پر استعفیٰ نہ دے یا جس کو اس ایکٹ کے احکامات کی مطابقت میں پہلے برطرف کیا گیا ہو۔

(۲) کوئی خود مختار ڈائریکٹر جس کا وفاقی حکومت کی جانب سے ایک بار تقرر کیا گیا ہو تو اسے برطرف نہیں کیا جائے گا تا وقتیکہ مجوزہ طریقہ کار میں انکوائری کی گئی ہو کہ:-

(الف) ڈائریکٹر اس ایکٹ یا کمپنیاں ایکٹ، ۲۰۱۷ء (نمبر ۱۹ بابت ۲۰۱۷ء) یا کسی دیگر قابل

THE PAKISTAN CODE

اطلاق قانون کی مطابقت میں عدم تعمیل کرتے پایا گیا ہو؛

(ب) ڈائریکٹر اس ایکٹ کے تحت اپنے فرائض اور ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام ہو گیا ہو؛

(ج) ڈائریکٹر ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کے کامیاب انصرام اور کاروائی کو نقصان پہنچاتا پایا گیا ہو؛

(د) ڈائریکٹر غلط روی کا قصور پایا گیا ہو۔

**وضاحت:-** اس شق کی غرض کے لیے غلط روی میں درج ذیل امر شامل ہیں۔

(ایک) پیشہ وارانہ مقابلہ یا مفادات تصادم کی صورتحال میں ملوث ہو؛

(دو) ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کے فنڈز، اثاثہ جات اور وسائل کو بغیر مکمل تہدہی اور

حفاظت سے استعمال کرے؛

(تین) ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کے ساتھیوں اور عملے کو عزت کے ساتھ سلوک کرنے سے



قاصر ہو یا جسمانی گالم گلوچ کی کسی بھی صورت میں ہر اس میں قاصر کرے؛  
(چار) بورڈ کی اجازت کے بغیر ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کے کاروبار سے متعلق عوامی  
رائے وضع کرے؛

(پانچ) ملکیتی ریاستی انٹرپرائز کے مطلوبہ ضابطہ کار اور تصادم مفاد کی تعمیل میں قاصر رہے؛  
(پانچ) ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کے کسی بھی بیرونی وسائل سے تحائف یا دیگر فوائد حاصل  
کرے جو اس کو بورڈ کے فرائض کے سلسلے میں پیش کیے گئے ہوں؛ یا

(سات) ناجائز فائدہ حاصل کرنے یا مالی یا نجی اداروں میں دیگر فرائض کے طور پر یا  
اشخاص کے لیے اپنی سرکاری حیثیت غلط یا ناجائز استعمال کرے جو اس کے  
سرکاری فرائض کے کارہائے منصبی کی ادائیگی میں شرمندگی کا باعث بن سکتے ہیں۔

۱۴۔ تقرری میں نقص یا بے ضابطگی: بورڈ کے کسی ایکٹ، قانونی کاروائی یا فیصلہ کو صرف اسامی کے  
موجود ہونے پر، یا بورڈ کی تشکیل میں نقص یا بے ضابطگی کی بناء پر ناجائز نہیں کیا جائے۔

۱۵۔ بورڈ کا چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو افسر: (۱) کوئی بھی شخص ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کا  
ایک ہی وقت میں چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو کا عہدہ سنبھال نہیں سکے گا اور چیئرمین کا عہدہ اور اس کی واضح ذمہ داریاں  
چیف ایگزیکٹو افسر سے علیحدہ ہوں گی۔

(۲) بورڈ کے چیئرمین کا وفاقی حکومت کی جانب سے تقرر کیا جائے گا اور بورڈ کی رہنمائی کا ذمہ دار ہوگا اور  
بہ مؤثر کام اور مسلسل ترقی کا ضامن ہوگا اور ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کی روزمرہ کاروائیوں میں شامل نہیں ہوگا۔  
(۳) چیف ایگزیکٹو افسر۔

(الف) ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کے انصرام اور بورڈ کی جانب سے وفد کے تحت مالی یا دیگر امور کے  
اپنے ضابطہ کار میں اور نگرانی سے مشروط اور بورڈ کی ہدایات کے لیے ذمہ دار ہوگا۔

(ب) بورڈ کی طرف سے منظور کردہ حکمت عملیوں اور پالیسیوں پر باضابطہ عملدرآمد کی یقین دہانی  
کروائے گا؛ اور

(ج) اس بات کو یقینی بنانے کے لیے مناسب اقدامات عمل میں لائے گا کہ فنڈز اور وسائل کی



باقاعدہ حفاظت کی گئی ہے اور ان کو معاشی طور پر، بہترین طریقے سے اور مؤثر طریقہ سے اور ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کے کاروباری منصوبے، ابتدائی مقصد اور تمام قانونی ذمہ داریوں کی مطابقت میں استعمال کیا جاتا ہے۔

## ۱۶۔ موزوں اور مناسب معیار:- (۱) مناسب اور موزوں معیار کو جدول چہارم میں

تفویض کیا جائے گا اور خود مختار ڈائریکٹرز چیف ایگزیکٹو افسر، کمپنی سیکرٹری اور تمام دیگر مقدم انصرامی افسران ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کے، چاہے جس مرضی نام سے پکارا جائے، پر اطلاق ہوگا۔

(۲) اس ایکٹ کے تحت موزوں اور مناسب معیار کی تعمیل کی اہلیت سیکٹر ریگولیٹری یا مخصوص شعبہ چلانے والی اتھارٹی کی جانب سے کسی مخصوص قانون قواعد یا ضوابط کے تحت جاری کردہ ڈائریکٹر یا مقدم انصرامی افسران کی درستی اور موزونیت کے لیے کسی دیگر اہلیت کے ساتھ بلا تعصب تعمیل ہوگی۔

## باب ۶۔

### بورڈ کی ذمہ داریاں، اختیارات اور کارہائے منصبی

۱۷۔ بورڈ کی آزادی:- (۱) بورڈ کو اس ایکٹ یا اختیار کردہ کاروباری منصوبے کی مطابقت میں کسی دیگر قابل اطلاق قانون کے تحت اس کے کارہائے منصبی میں خود مختاری اور آزادی ہوگی اور وفاقی حکومت کے کسی ڈویژن کی جانب سے کوئی انصرامی یا قائمہ ہدایات کا اطلاق کسی بھی ریاستی ملکیتی انٹرپرائز پر ہوگا تاوقتیکہ وفاقی حکومت کی ماقبل منظوری حاصل کر لی گئی ہو اور کوئی ایسی ہدایات جو اس ایکٹ کے اطلاق کے وقت پر پہلے سے ہی شعبے میں مؤثر بہ عمل ہو تو وفاقی حکومت سے چھ مہینے کے اندر منظوری حاصل کرے گی، ناکامی کی صورت میں وہ منسوخ تصور ہوں گے۔

(۲) ریاستی ملکیتی انٹرپرائز وفاقی حکومت کی منظوری سے خود مختار فراہمی پالیسیاں برقرار رکھے گی جو کہ چارٹرڈ انسٹیٹیوٹ آف پرائیور منٹ اور رسد کی گلوبل سٹینڈرڈ آف پرائیور منٹ اور رسد کی تعمیل کریں گی اور پبلک پرائیور منٹ ریگولیٹری اتھارٹی آرڈیننس ۲۰۰۲ء (نمبر ۲۲ مجریہ ۲۰۰۲ء) کے احکامات کی تعمیل کی صرف اس حد تک ذمہ دار ہوگی جیسا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے ہدایت کی جاسکے۔

مگر شرط یہ ہے کہ تاوقتیکہ ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کی فراہمی پالیسی تیار کی جائے اور وفاقی حکومت کی جانب

سے منظور کی جائے، پبلک پرائیویٹ ریکولیٹری اتھارٹی آرڈیننس ۲۰۰۲ء (نمبر ۲۲ مجریہ ۲۰۰۲ء) کا اطلاق مناسب تبدیلیوں کے ساتھ ہوگا۔

**۱۸۔ چیف ایگزیکٹو افسر کی تقرری:-** (۱) بورڈ کمپنی کی صورت میں یا متعلقہ اتھارٹی ریاستی انٹرپرائز کی صورت میں، مخصوص مدت کے لیے کارکردگی پر مبنی معاہدے کے تحت ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کے چیف ایگزیکٹو افسر کا تقرر کرے گی، تاوقتیکہ قانونی ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کے تابع اس مدت کو پہلے سے ہی قانون میں واضح کیا گیا ہو۔

مگر شرط یہ ہے کہ بورڈ یا متعلقہ اتھارٹی چیف ایگزیکٹو افسران کی تقرری کو اپنے موجودہ اقدامات کو اس قانون کے اطلاق کے ایک سال کے اندر اس کے احکامات کی مطابقت میں لائے گی۔

(۲) قانون ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کی صورت میں بورڈ یا ہیئت حاکمہ، چاہے جس نام سے بھی پکاری جائے، اپنے چیف ایگزیکٹو کی کارکردگی کو یقینی بنانے میں ذمہ دار ہوگی، متفق کارکردگی اور چیف ایگزیکٹو کی ترقی اور جانشینی کی منصوبہ بندی کی نگرانی کی جائے گی۔

**۱۹۔ حصص کنندگان اور ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کی ذمہ داری:-** (۱) بورڈ کے ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کے حصص کنندگان کی ذمہ داریوں کو یقینی بنائے گا، کو پورا کیا جائے اور ان کو حصص کنندہ اجلاس اور دیگر مواصلات جیسا کہ ضروری ہوں کے ذریعے تمام موادی واقعات کو وقت پر آگاہ کیا جائے۔

(۲) بورڈ اعلیٰ پیشہ وارانہ معیارات کو یقینی بنانے اور کارپوریٹ اقداروں کو یکجا کرنے کی نظر سے، اس ایکٹ کے جدول۔ پنجم میں قائم کردہ امور کے لیے بورڈ کے اراکین نیز ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کے ملازمین کے لیے ضابطہ اخلاق مرتب کرے گا اور اس پر عملدرآمد کروائے گا۔

مگر شرط یہ ہے کہ اس ذیلی دفعہ کے تحت مرتب کردہ ضابطہ اخلاق کو ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کے ساتھ تعاون شدہ پالیسیوں اور ضابطہ کارجن میں غیر اخلاقی طریقوں سے اٹھنے والے غموں کے ازالے اور شناخت کرنے کے لیے مناسب نظام اور کنٹرول شامل ہیں، مؤثر طریقے سے آگاہ کرے گا۔

**۲۰۔ اندرونی کنٹرول کے نظام کا اطلاق:-** بورڈ اندرونی کنٹرول کے نظام کی سالمیت کو یقینی بنائے گا کوئی شخص کمپنی کے ضابطہ اخلاق یا اندرونی کنٹرول کے دیگر نظام سے انحراف کرے یا خلاف ورزی کرے تو

ریاستی ملکیتی انٹرپرائزز کی اندرونی پالیسیوں کی مطابقت میں تادیبی کاروائیوں کا مستوجب ہوگا۔

## ۲۱۔ آڈٹ کمیٹی:- (۱) ریاستی ملکیتی انٹرپرائزز بورڈ آڈٹ کمیٹی تشکیل دے گا جس کے اراکین

معاشی طور پر خواندہ ہوں گے اور ان میں سے اکثریت، بشمول اس کے چیئرمین کے، خود مختار ڈائریکٹرز ہوں گے۔ مگر شرط یہ ہے کہ بورڈ کا چیئرمین اور ریاستی ملکیتی انٹرپرائزز کا چیف ایگزیکٹو آفسر آڈٹ کمیٹی کے اراکین نہیں ہوں گے۔

## (۲) آڈٹ کمیٹی درج ذیل کی ذمہ دار ہوگی۔

(الف) ریاستی ملکیتی انٹرپرائزز کی جانب سے بیرونی آڈیٹرز کی تقرری کے بارے میں بورڈ کو سفارش کرے گی اور استعفیٰ یا بیرونی آڈیٹرز کی برطرفی، آڈٹ چیف اور اپنے مالی گوشواروں کے آڈٹ کے اضافے میں ریاستی ملکیتی انٹرپرائزز کو کسی بھی ملازمت کے بیرونی آڈیٹرز کی جانب سے احکامات کے سوالات پر مشاہدہ کرنا؛

(ب) ریاستی ملکیتی انٹرپرائزز کے اثاثہ جات کی حفاظت کے لیے مناسب اقدامات کا تعین۔

(ج) بیرونی آڈیٹرز کے ساتھ تمام رپورٹس اور مواصلات کرنا؛

(د) بورڈ کی جانب سے اس کی منظوری سے قبل، ریاستی ملکیتی انٹرپرائزز کے نصف سالانہ اور

سالانہ مالی گوشواروں پر نظر ثانی کرنا؛

(ه) ریاستی ملکیتی انٹرپرائزز کے اندرونی اور بیرونی آڈیٹرز کے مابین تعاون کو یقینی بنانا؛ اور

(و) کمپنی کے ضابطہ اخلاق یا دیگر اندرونی کنٹرول کے نظام سے انحراف یا خلاف ورزی پر،

جہاں رازدارانہ بنیاد پر ضروری ہو؛ تفتیش کرنا؛

## ۲۲۔ بورڈ اجلاس:- کمپنی کا بورڈ درج ذیل اجلاس کرے گا۔

(الف) ہر دو ماہ میں کم از کم ایک مرتبہ؛ اور

(ب) دیگر وقت پر کہ جب ریاستی ملکیتی انٹرپرائزز کے کاروبار اور امور کے مؤثر انصرام کے لیے

ضروری خیال کرے۔

(۲) فی الوقتی کسی دیگر قانون میں شامل کسی امر کے باوصف، بورڈ کے فیصلے بذریعہ اکثریت کیے جائیں

گے، تاہم درج فیصلوں کو تین چوتھائی اکثریت درکار ہوگی جس میں وفاقی یا صوبائی حکومت کی نمائندگی کرنے والے کا نامزد کردہ ڈائریکٹر کا ووٹ شامل ہوگا، یعنی:-

(الف) ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کے چیف ایگزیکٹو افسر کی تقرری اور برطرفی؛

(ب) کارپوریٹ ادارے اور کاروباری منصوبے کے گوشوارے کی منظوری؛

(ج) بڑے اثاثہ جات کی فروخت کے لیے تجاویز؛

(د) سالانہ میزانیہ گوشوارے کی منظوری؛ اور

(ه) کمپنی کے اثاثہ جات کی فروخت کرنا؛

(۳) بورڈ کا چیئرمین، ووٹوں کے برابر تعداد کی صورت میں، فیصلہ کن ووٹ ڈالے گا۔

**۲۳۔ برأت:-** اگر ڈائریکٹر، چیف ایگزیکٹو یا ملازم کے عمل یا فعل سے اٹھنے والی ذمہ داریوں اور نیک نیتی اور باقاعدہ حفاظت سے کیے گئے عمل یا فعل کئے گئے ہوں تو ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کے ڈائریکٹرز، چیف ایگزیکٹو افسر، یا دیگر ملازمین کے خلاف کوئی مقدمہ، قانونی کارروائی یا دیگر قانونی کارروائیاں نہیں ہوں گی۔

## باب-۷

### شفاف کارکردگی

## THE PAKISTAN CODE

**۲۴۔ مالی شفافیت:-** (۱) بورڈ اس کو یقینی بنائے گا کہ ریاستی ملکیتی انٹرپرائز ماتحت اداروں کے

ساتھ تحریری طور پر مالی ریکارڈ قائم کرے گا جیسا کہ۔

(الف) درست ریکارڈ اور اپنے لین دین اور مالی حیثیت اور کارکردگی کی وضاحت کرنا؛

(ب) اس ایکٹ کی مطابقت میں مالی گوشواروں کو تیار کرنے اور آڈٹ کرنے کے لیے قابل

بنانا؛

(ج) کسی ڈائریکٹر یا اس کے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ آیا بلا واسطہ یا بلا واسطہ طور پر اور ایسے

ڈائریکٹر کی جانب سے قائم کردہ کمپنی یا دیگر کاروبار کے ذریعے مالی یا غیر مالی مفاد پر

مشتمل ہو جو کہ ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کی جانب سے کیے گئے کسی بھی لین دین کا شفاف

طور پر شناخت کرنا؛ اور



(د) اس ایکٹ کے ذریعے مطلوب دیگر رپورٹ کو تیار کرنے کے لیے قائم کرنا؛

(۲) ذیلی دفعہ (۱) کے تحت مطلوبہ ریکارڈ:-

(الف) لین دین کی تاریخ جس سے ان کا تعلق ہو، کے کم از کم دس سال تک اسے قائم رکھا جائے گا؛

(ب) کاروبار کے صدر مقام یا ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کے رجسٹرڈ شدہ دفتر کے پتہ پر اسے رکھا

جائے گا؛ اور

(ج) الیکٹرانک شکل میں بھی رکھا جائے گا اگر ان کا دوبارہ حصول ہو اور ٹھوس شکل میں نقل تبدیل

کی جاسکے۔

**۲۵۔ مالی گوشوارے:-** (۱) ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کے بورڈ کو یقینی بنانا چاہیے کہ ریاستی ملکیتی

انٹرپرائز کے لیے ہر مالی سال کے لیے آڈٹ کردہ مالی گوشوارے نیز ریاستی ملکیتی انٹرپرائز اور اس کے ماتحت اداروں پر مشتمل گروہ کے لیے مجموعی مالی گوشوارے تیار کئے گئے ہیں۔

مگر شرط یہ ہے کہ اس دفعہ کی اغراض کے لیے، ماتحت ادارہ مشترکہ ٹیم کو شامل نہیں کرے گا۔

(۲) مالی گوشوارے بین الاقوامی رپورٹنگ معیارات کی مطابقت میں تیار کیے جانے چاہئیں اور ان کے

نوٹس کے ساتھ مالی گوشواروں میں تمام معلومات شامل ہونی چاہیے جو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہوں کہ مالی گوشوارے ریاستی ملکیتی انٹرپرائز اور ریاستی ملکیتی انٹرپرائز اور اس کے ماتحت اداروں پر مشتمل گروہ مالی حیثیت کے سچ اور شفاف نظریے دیتے ہیں:-

مگر شرط یہ ہے کہ جہاں اس ایکٹ کے نافذ ہونے کے وقت ریاستی ملکیتی انٹرپرائز بین الاقوامی مالی

رپورٹنگ معیارات کی پیروی نہ کر رہا ہو تو بورڈ اس ایکٹ کے نافذ العمل ہونے کے تین سال کی مدت تک احکامات کی تعمیل کو یقینی بنائے گا۔

(۳) مالی گوشوارہ بورڈ کے اعلامیہ کے ذریعے منسلک ہونا چاہیے آیا کہ ان کی رائے میں:-

(الف) یقین کرنے کی معقول وجوہات ہیں کہ ریاستی ملکیتی انٹرپرائز اور اس کے ماتحت اپنے

قرض ادا کرنے کے قابل ہو جائیں گے جیسا کہ وہ واجب الادا اور قابل ادائیگی ہو جائیں؛ اور

(ب) مالی گوشوارے اور ان کو نوٹس، اس ایکٹ اور بین الاقوامی حسابات معیارات کی ضروریات

کے مطابق تعمیل کریں۔



**۲۶۔ سالانہ رپورٹ:-** (۱) ریاستی ملکیتی انٹرپرائز جدول۔ ششم میں مجوزہ فارم میں مالی سال کے آخر میں، چار ماہ سے زائد دیر نہ ہو، وفاقی حکومت کو مالی سال کے لیے جس سے یہ متعلقہ ہیں اپنی کاروائیوں اور اپنے ماتحت اداروں پر رپورٹ جمع کروانی چاہیے۔

(۲) سالانہ رپورٹ معلومات کو نظر انداز کر سکے گی کہ ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کا بورڈ معقول طریقے سے خیال کرتا ہے کہ ریاستی ملکیتی انٹرپرائز ماتحت اداروں کے تجارتی مفادات مادی طور پر تعصب کا شکار ہیں، اگر انکشاف کریں۔

(۳) بورڈ ذیلی دفعہ (۲) کے تحت سالانہ رپورٹ سے نظر انداز کی نئی معلومات پر رپورٹ وفاقی حکومت کو جمع کروائے گا اور ایسی نظر انداز کرنے کی وجوہات اور ایسی رپورٹ کو راز داندہ رکھا جائے گا۔

**۲۷۔ سالانہ رپورٹ کے خلاصے کی اشاعت:-** (۱) ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کی جانب سے قائم کردہ انٹرنیٹ سائٹ پر سالانہ رپورٹ کے خلاصے کی اشاعت کا بندوبست کرے گا یا جہاں ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کی ویب سائٹ نہ ہو تو ڈویژن کی ویب سائٹ پر جس کو قواعد ہائے کار ۱۹۷۳ء کے تحت ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کا کاروبار مختص کیا گیا ہے یا پاکستان میں عمومی طور پر ایک یا زائد گردش والے اخبارات میں۔

(۲) وفاقی حکومت کو رپورٹ جمع کرنے کے ایک ماہ کے اندر ذیلی دفعہ (۱) کے تحت سالانہ رپورٹ کے خلاصے کو مشتہر کیا جائے گا اور ریاستی ملکیتی انٹرپرائز انٹرپرائز کی اصل کارکردگی کو اس مالی سال کے دوران موازنہ کرنا چاہیے جس مالی سال کے لیے کارپوریٹ ادارے کے اپنے گوشوارے میں قائم کردہ اہداف یا معیارات سے متعلق رپورٹ ہے۔

**۲۸۔ نصف سالہ رپورٹ:-** (۱) ریاستی ملکیتی انٹرپرائز پہلے نصف مالی سال کے لیے ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کی کاروائیوں کی نصف سالہ رپورٹ وفاقی حکومت اس مالی سال کے پہلے نصف سال کے ختم ہونے کے بعد، دو ماہ سے زیادہ مدت نہ ہو، جمع کروائے گی، جس سے یہ متعلقہ ہے۔

(۲) نصف سالہ رپورٹ میں درج ذیل شامل ہوں گی:

(الف) ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کی نصف سالہ مالی رپورٹیں؛

(ب) ریاستی ملکیتی انٹرپرائز اور اس کے ماتحت اداروں کی حد تک گوشوارہ کہ مالی سال کے لیے

کارپوریٹ اداروں نے اپنے گوشوارے میں صراحت کردہ کاروباری مقاصد حاصل کر لیے ہیں؛ اور

(ج) کوئی دیگر امر شامل ہیں کہ وفاقی حکومت ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کو شامل کرنے کے لیے ہدایات جاری کر سکے گی۔

## باب-۸

### وفاقی حکومت کے حقوق حصہ داری

۲۹۔ وفاقی حکومت کا کردار:- (۱) اس ایکٹ کے تابع، وفاقی حکومت تمام اختیارات اور حقوق استعمال کرے گی کہ حصہ دار قانون یا ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کے دستور کے تحت ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کے ساتھ تعلق میں ہے۔

(۲) ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کی ضمن میں حقوق حصہ داران استعمال کرنے کا طریقہ ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کی ملکیت اور انصرامی پالیسی میں صراحت کیا جائے گا اور حد کے بغیر، درج ذیل کو شامل کیا جائے گا:-

(الف) قانونی اجلاس میں وفاقی حکومت کی بناء پر بطور حصہ دار کام کرنے کے باختیار افسران کا

عہدہ؛ اور

(ب) وفاقی حکومت کی جانب سے حقوق حصہ داری کے بہترین استعمال کے لیے کوئی بھی دیگر

ضروری امور؛

(۳) اس دفعہ کے احکامات کسی دیگر قابل اخلاق قانون کے منافی کسی بھی طریقہ پر غالب رہیں گے۔

۳۰۔ ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کی جانب سے انکشاف:- (۱) ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کے

ڈائریکٹرز اور مقدم انصرامی افسران اپنے سالانہ اثاثہ جات، فائدہ مند منعقد سرمایہ کاری اور جائیدادیں، بورڈ کو جمع کروائیں گے اور اس میں کوئی بھی تبدیلی ہو تو ایسی معلومات عامہ کرنے پر معقول پابندیوں کے تابع جیسا کہ بورڈ کی جانب سے اس کے اپنے تنازعہ انصرامی پالیسی میں عائد کی جاسکتی ہے، ایسی تبدیلی کے دو ہفتے کے اندر بورڈ کو رپورٹ کرے گا۔

(۲) وفاقی حکومت ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کو ریاستی ملکیتی انٹرپرائز یا اس کے ماتحت اداروں کے امور

سے متعلق مخصوص معلومات یا دستاویزات کو ظاہر کرنے کی ہدایت کر سکے گی۔

(۳) وفاقی حکومت کسی فرد سے متعلق معلومات ظاہر کرنے کی ہدایت نہیں کرے گی اگر معلومات سے فرد

قابل شناخت ہو جائے۔

(۴) اس دفعہ کے تحت ہدایت کی شرط کے تابع، ریاستی ملکیتی انٹرپرائز اس دفعہ کے تحت معلومات کو عوام

کے لیے ظاہر کرنے پر وفاقی حکومت کو معقول شرائط تجویز کر سکے گی۔

## باب-۹

### کارکردگی کی نگرانی

۳۱۔ مرکزی نگرانی یونٹ:- (۱) وفاقی حکومت مالیات ڈویژن میں مرکزی نگرانی یونٹ قائم

کرے گی جو ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کے مالی الیکٹرانک ڈیٹابیس اور کارروائی کی کارکردگی اور ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کی ضمن میں درج ذیل معلومات برقرار رکھے گا، یعنی:-

(الف) کارپوریٹ ادارے کے گوشوارے؛

(ب) کاروباری منصوبہ جات؛

(ج) نصف سالہ اور سالہ رپورٹیں؛ اور

(د) ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کی انصرامی پالیسی میں صراحت کردہ کوئی دیگر معلومات۔

(۲) مرکزی نگرانی یونٹ ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کی مالی، تجارتی اور کارروائی کی کارکردگی پر تجزیہ کرے گا اور

ایسے تجزے کی بنیاد پر ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کی کارکردگی اور انضباط سے متعلقہ امور پر وفاقی حکومت کو سفارشات جمع کروائے گا، جس میں درج ذیل شامل ہیں۔

(الف) ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کی مجموعی طور پر کارکردگی؛

(ب) بنیادی مقاصد، کاروباری اہداف اور کارکردگی کے اہداف اور معیارات کے برعکس ریاستی

ملکیتی انٹرپرائز کی کارکردگی؛

(ج) ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کی سرمایہ کاری، قرض، اور گارنٹیاں؛

(د) ریاستی ملکیتی انٹرپرائز شعبہ سے منسلک خطرات جو ریاستی ملکیتی انٹرپرائز میں ریاست کی

سرمایہ کاری متاثر کر سکتے ہوں؛

(ہ) ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کی جانب سے بڑے لین دین سے متعلق تجاویز جیسا کہ وفاقی

حکومت کی جانب سے متقاضی ہوں؛

(و) ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کی جانب سے کارکردگی کی حوصلہ افزائی اور بڑھانے اور خدمت کی

فراہمی اور کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے بہترین مشق؛

(ز) عوامی خدمت کی ذمہ داریوں کے معاہدات جب وفاقی حکومت کی جانب سے متقاضی ہوں؛

(ح) ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کی جانب سے دفعہ ۳۲ کے تحت تعمیل؛

(ط) ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کی اصلاحات کے اختیارات جب وفاقی حکومت کی جانب سے

متقاضی ہوں؛

(ی) کارپوریٹ ادارے، کاروباری منصوبہ جات، سرکاری رپورٹوں اور نیم سالانہ رپورٹوں

کے گوشواروں کے مواد کا تجزیہ؛ اور

(ک) کوئی دیگر امر جو وفاقی حکومت کو متقاضی ہو۔

(۳) مرکزی نگرانی یونٹ ریاستی ملکیتی انٹرپرائز اور ذیلی دفعہ (۲) میں درج معاملات کی کارکردگی پر وقتاً

فوقاً رپورٹیں جاری کرے گا، جو ہر نصف سال میں ایک بار سے کم نہ ہوں گی، جو ایسی شکل میں ہوں جیسا کہ صراحت کی گئی ہوں، اور ایسی رپورٹیں وفاقی حکومت کو جمع کروائی جائیں گی۔

(۴) مرکزی نگرانی یونٹ وفاقی حکومت کی منظوری سے ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کی سالانہ کارکردگی پر مجموعی

رپورٹ شائع کرے گا۔

**۳۲۔ مرکزی نگرانی یونٹ کے انکشافات:-** (۱) ہر ریاستی ملکیتی انٹرپرائز مرکزی نگرانی

یونٹ کو معلومات جمع کروانے کا متقاضی ہوگا جیسا کہ اس ایکٹ کے تحت متقاضی ہو:

مگر شرط یہ ہے کہ اگر ریاستی ملکیتی انٹرپرائز نگران یونٹ کو پہلے سے جمع کروائی گئی تفصیلات میں کوئی تبدیلی یا

غلطی ہو تو ایسی تبدیلی یا غلطی کے علم کے پندرہ ایام کے اندر جیسی بھی صورتحال ہو، اپ ڈیٹ اور درست کیا جائے گا۔

(۲) مرکزی نگرانی یونٹ، ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کو تحریری طور پر بذریعہ اعلامیہ، ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کی

جانب سے اس ایکٹ کے تحت مرکزی نگران یونٹ کو اپنے کارہائے منصبی کی ادائیگی کو فعال بنانے کے لیے انکشاف



طلب کر سکے گا۔

(۳) ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کو اسے وصول کرنے کے بعد دس کاروباری ایام میں ذیلی دفعہ (۲) کے تحت نوٹس کے ساتھ تعمیل کرے گا۔

## باب-۱۰

### اطلاق

۳۳۔ اس ایکٹ کا اطلاق:- (۱) وفاقی حکومت اس ایکٹ کے تحت اطلاق کی نگرانی کرنے کے لیے وفاقی کابینہ کی کمیٹی قائم کرے گی۔

(۲) ڈویژن جس کو قواعد ہائے کار ۱۹۷۳ء کے تحت ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کا کاروبار مختص کیا گیا ہو، اس ایکٹ کے احکامات کی تعمیل کی نگرانی کرنے کے لیے ایسے ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کے بورڈ کے ساتھ تعاون کرے گا جس میں، بغیر حدود کے کاروباری منصوبے سے متعلق ترقی، کارپوریٹ ادارے کے گوشوارے، سالانہ رپورٹیں، ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کے اندرونی کنٹرول کے نظام کا بروقت قیام، چیف ایگزیکٹو افسر کی تقرری اور مرکزی نگرانی یونٹ کو رپورٹیں شامل ہیں۔

(۳) وفاقی حکومت ماسوائے قواعد وضع کرنے کے اختیار یا خود مختار ڈائریکٹر کی تقرری کے، آیا بذریعہ براہ راست یا اس کی ڈویژن یا کارپوریٹ ہیئت کے ایک یا زائد وفد کے ذریعے سے جو اس غرض کے لیے وفاقی حکومت کی جانب سے سرکاری جریدے میں بذریعہ اعلامیہ قائم کیا جاسکے، اس ایکٹ کے تحت اپنے اختیارات اور کارہائے منصبی انجام دے سکے گی:

مگر شرط یہ ہے کہ وفاقی حکومت کے کارپوریٹ ہیئت قائم کرنے کی صورت میں مرکزی نگرانی یونٹ کے کارہائے منصبی بھی ایسی ہیئت کے ذریعے سے ہی انجام دیئے جائیں گے۔

۳۴۔ قواعد وضع کرنے کا اختیار:- (۱) وفاقی حکومت اس ایکٹ کے تحت اغراض کو مکمل

کرنے کے لیے سرکاری جریدے میں بذریعہ اعلامیہ قواعد وضع کر سکے گی۔

(۲) متذکرہ بالا اختیار کی عمومیت سے بلا مضرت، مذکورہ قواعد حسب ذیل کا اہتمام کریں گے۔

(الف) وفاقی حکومت کو دیگر رپورٹوں کی جمع بندی کے لیے طریقہ کار اور ایسی رپورٹوں کی تیاری



کے لیے طریقہ کار؛

(ب) مرکزی نگران یونٹ کی جانب سے قائم کردہ الیکٹرانک ڈیٹابیس کی قانونی حیثیت، فارم،

طریقہ کار اور سکیورٹی؛ اور

(ج) کوئی بھی دیگر معاملہ جو ضمن ہو اور مستلزمہ ہو۔

(۳) اس ایکٹ کے تحت قواعد وضع کرنے کا اختیار عوام کی جانب سے نمائندگی مدعو کرنے کے لیے مناسب طریق میں اشاعت سے قبل کی شرط کے تابع ہوگا، اور وفاقی حکومت اس کی ویب سائٹ پر رپورٹ شائع کرنے کا باعث بنے گی۔ جو عمومی شرائط بیان کرے گی۔۔۔

(الف) مسودہ قواعد پر اظہار رائے؛

(ب) اظہار رائے وفاقی حکومت کا جواب؛ اور

(ج) جہاں قواعد تبدیلی کے ساتھ وضع کئے گئے ہوں جو وفاقی حکومت کی رائے میں نتیجتاً مسودہ

شدہ، شائع شدہ قواعد یا ضوابط نمایاں طور پر مختلف ہوں، ایسے طور پر جیسا کہ وہ، تفصیلی اختلاف کی صورت میں موزوں خیال کرے۔

**۳۵۔ ہدایات، سرکلز اور رہنما اصول وغیرہ جاری کرنے کا اختیار۔** وفاقی حکومت کو اختیار

حاصل ہوگا کہ اس ایکٹ اور اس کے تحت وضع کردہ قواعد کی اغراض کی بجا آوری کے لئے ایسی ہدایات، ضوابط، رہنما اصول، سرکلز یا اعلامیے جاری کرے جیسا کہ ضروری ہوں۔

## باب-۱۱

### متفرق

**۳۶۔ متفرق۔** (۱) فی الوقت نافذ العمل کسی قانون میں شامل کسی امر کے باوصف، اس ایکٹ میں

کوئی بھی شے، ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کی جانب سے کیئے گئے کسی بھی کام یا کی گئی کارروائی یا جس کے کئے جانے کا منشاء ہو کو متاثر نہیں کرے گی یا اس کا متاثر کیا جانا متصور نہ ہوگا، جس میں، اس ایکٹ کے آغاز نفاذ سے قبل کسی بھی قاعدہ، ضابطہ، اعلامیہ حکم یا اطلاع جو وضع کی گئی، یا جاری کی گئی، کوئی منظوری، تقرری یا اعلان جو وضع کیا گیا، کوئی آپریشن جو ذمے لئے گیا یا ہدایت جو دی گئی شامل ہے۔

(۲) ذیلی دفعہ (۱) کے تابع، کوئی بھی وضع کردہ حکم، اعلامیہ، ضابطہ، تقرری منتقلی، وثیقہ، دستاویز یا ہدایت، کی گئی کارروائیاں پیش کردہ یا جاری کردہ دستاویز یا کئے گئے کام یا ریاستی ملکیتی انٹرپرائزز کی نسبت، اگر اس ایکٹ کے آغاز نفاذ سے فی الفور قبل نافذ العمل تھے، بدستور نافذ رہیں گے اور موثر ہوں گے، جیسا کہ اگر وہ وضع کئے گئے، ہدایت دیئے گئے، منظور کئے گئے، دیئے گئے، لیئے گئے، پیش کیئے گئے، جاری کئے گئے یا اس ایکٹ کے تابع یا اس کی پیروی میں کئے گئے ہیں، تاوقتیکہ بصورت دیگر متعلقہ اتھارٹی کی جانب سے خاص حکم کے ذریعے واپس نہ کر دیئے جائیں۔

(۳) اس ایکٹ کے نافذ العمل ہونے سے پیشتر کسی بھی عہدے پر کسی بھی شخص کی تقرری اس ایکٹ کے تابع اور اس کے باوصف اس دفتر میں کی گئی تقرری متصور ہوگی اور کوئی بھی قیود و شرائط ملازمت یا ماموری جن میں اس ایکٹ کے تحت تبدیل کی گئی اس کا ماضی سے متعلق اطلاق یا اثر نہ ہوگا۔

(۴) اس ایکٹ کے آغاز نفاذ سے ایک سال کے اندر، وفاقی حکومت، کسی بھی تضاد کی صورت میں، قانون سازی کا آغاز کر سکتی ہے تاکہ ریاستی ملکیتی اداروں کو از روئے قانون اس ایکٹ کے احکامات سے یکساں کیا جاسکے۔

**۳۷۔ ازالہ مشکلات۔** اگر اس ایکٹ کے احکامات کے نفاذ میں کوئی مشکل درپیش ہو تو، وفاقی حکومت

ایسا حکم جاری کر سکتی ہے، جو اس ایکٹ کے احکامات سے متضاد نہ ہو، جیسا کہ وہ مذکورہ ازالہ مشکل کے ضروری خیال کرے۔

## جدول۔ اوّل

ادارے جن پر یہ قانون وسعت پذیر ہے

[دیکھئے دفعہ ۳ (۲)]

| ادارہ                                                   | قابل اطلاق احکامات |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| پاکستان ریلوے                                           |                    |
| پاکستان پوسٹ آفس                                        |                    |
| کمپنیاں ایکٹ، ۲۰۱۷ء کی دفعہ ۴۲ کے تحت قائم کردہ کمپنیاں |                    |
| پاکستان زرعی اسٹورج و سروسز کارپوریشن                   |                    |
| پاکستان سٹیٹ آئل                                        |                    |

THE PAKISTAN CODE

## جدول۔ دوم

### خدمات عامہ کی ذمہ داریوں کو لاگو کرنے کا فریم ورک

#### [دیکھئے دفعہ ۷ (۴)]

- ۱۔ وفاقی حکومت تجارتی ریاستی ملکیتی انٹرپرائزز سے تحریراً طلب کر سکتی ہے کہ:
  - (الف) خاص خدمت فراہم کرے یا خاص سرگرمیاں انجام دے؛ یا
  - (ب) خاص خدمت کی فراہمی یا خاص سرگرمیوں کی انجام دہی ختم کر دے۔
- ۲۔ وفاقی حکومت سے تحریری تجویز کی وصولی کے ایک ماہ کے اندر، ریاستی ملکیتی انٹرپرائزز لازماً نوٹس کا تحریراً جواب دے، وجوہات کو بیان کرتے ہوئے، آیا کہ ریاستی ملکیتی انٹرپرائزز:
  - (الف) تجویز کو موثر کرنے کے لئے رضامند ہے؛ یا
  - (ب) درخواست کو ریاستی ملکیتی انٹرپرائزز کے ابتدائی مقصد سے متناقض پاتی ہے۔
- ۳۔ اگر تجارتی ریاستی ملکیتی انٹرپرائزز شق (۲) (ب) کے تحت نوٹس دیتی ہے، تو وفاقی حکومت اور ریاستی ملکیتی انٹرپرائزز لازماً نیک نیتی سے گفت و شنید میں داخل ہوتے ہیں اس نظریے کے ساتھ کہ وہ انتظامات پر متفق ہوں گے جن کے تحت تجارتی ریاستی ملکیتی انٹرپرائزز وفاقی حکومت کی تجویز کو اس کے ابتدائی مقصد سے متناقض ہوئے بغیر انہیں موثر کر سکتی ہے۔
- ۴۔ اگر شق (۳) کے تحت اقرار نامہ بارور ہوتا ہے، تو وفاقی حکومت کی تجویز کو موثر کرنے کے انتظامات کو خدمت عامہ کی ذمہ داری کے اقرار نامے میں شامل کر دیا جائے گا،
  - (الف) لازماً تحریری ہو؛
  - (ب) لازماً وفاقی حکومت کی جانب سے اور تجارتی ریاستی ملکیتی انٹرپرائزز بورڈ کی جانب سے منظور شدہ ہو؛
  - (ج) تجارتی ریاستی ملکیتی انٹرپرائزز کے لازماً فنڈنگ اور دیگر ذرائع کا اہتمام ہو؛

(د) اگر یہ تجارتی ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کے لئے فراہم کیا گیا ہو کہ وہ اشیاء یا خدمات فراہم کرے تو، لازماً ہے کہ، ---

(اول) اشیاء اور خدمات کی صراحت ہو، جس میں کوئی مخصوص مقدار شامل ہے؛  
(دوم) اشیاء یا خدمات کی فراہمی کے لئے تجارتی ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کے لئے سالانہ تخمینہ جاتی کل لاگت، اور اس طرح کرنے پر تجارتی ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کو وصول ہونے والا کل سالانہ محصول کے تخمینے کی صراحت ہو؛ اور  
(سوم) صراحت کی جائے کہ کس طرح سے تجارتی ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کی فراہمی اشیاء و خدمات کی نگرانی اور تخصیص کی جاسکے گی؛

(ہ) اس میں کوئی بھی دیگر معاملہ شامل کیا جاسکتا ہے، جو اس ایکٹ سے متناقض نہ ہو، جو کہ وزیر انچارج اور تجارتی ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کے درمیان متفقہ ہو۔

۵۔ اگر شک سے بچنے کے لئے، وفاقی حکومت استعمال کنندگان کے مختلف گروپس کے مابین تجارتی ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کو مخصوص خدمات یا مخصوص سرگرمیوں کی اعانتی سہولت فراہم کرنے کے احکامات دیتی ہے اور متقابل اعانتی سہولت سے تجارتی ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کو جمع ہونے والا محصول لاگتوں کو پورا نہیں کرتا تو، وفاقی حکومت اور تجارتی ریاستی ملکیتی انٹرپرائز اس بات پر رضامند ہوتے ہیں کہ ہونے والی کمی کے لئے وفاقی حکومت فنڈ دے گی اور خدمات عامہ کی ذمہ داری کا معاہدہ جیسا کہ شق (۴) میں فراہم کیا گیا ہے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تاہم، مختلف استعمال کنندگان گروہوں کے مابین متقابل اعانت جو اس ٹیرف کی مطابقت میں ہے جسے انضباط کاریا تجارتی ریاستی ملکیتی انٹرپرائز نے از خود قیمتوں کے تعین کے میکنزم کے ذریعے طے کیا ہے، خدمات عامہ کی ذمہ داری نہیں ہے اور اسے جیسا کہ شق (۴) میں فراہم کیا گیا ہے خدمات عامہ کی ذمہ داری کے اقرار نامہ کی ضرورت نہ ہوگی۔

۶۔ سرکاری خدمت کی ذمہ داری کا معاہدے کے تحت ذمہ داریاں عائد ہوں گی۔



جدول - سوم

## کارپوریٹ ادارے کا گوشوارہ

(دیکھئے دفعہ (۸) (۴))

- ۱۔ ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کا نام [مکمل نام جیسا کہ تشکیلی سٹوفلیٹ یا متعلقہ ضابطہ میں ہے]۔
- ۲۔ تشکیل کردہ / قائم کردہ [تشکیل / قیام کی تاریخ]
- ۳۔ ذیلی ادارے جو اس کارپوریٹ ادارے کے گوشوارے میں ہیں -----
- ۴۔ سرکاری ملکیتی انٹرپرائز کا اہم کاروباری نوعیت [جیسا کہ دستاویز تشکیل / متعلقہ ضابطہ کی مطابقت میں]۔
- ۵۔ سرکاری ملکیتی انٹرپرائز کے کاروباری مقاصد کی تفصیل: [منظور شدہ کاروباری منصوبے کی مطابقت میں]
- ۶۔ سرکاری ملکیتی انٹرپرائز کے کاروباری مقاصد اور اس کے ابتدائی مقاصد کے روبرو کارکردگی کے اقدامات اور معیار کی تفصیل۔
- ۷۔ سرکاری ملکیتی انٹرپرائز کے کاروباری مقاصد اور اس کے ابتدائی مقاصد کے حصول کی تفصیل:
- [تجارتی طور پر حساس حکمت عملیوں کو اس میں شامل کرنے کی ضرورت نہیں، کاروباری مقاصد کے حصول میں اہم خطرات کی شناخت کی تفصیل بھی اس میں شامل ہے۔]
- ۸۔ ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کی موجودہ یا متوقع قرضہ گیری، جس میں ذیلی اداروں کی قرضہ گیری بھی شامل ہے۔ [موجودہ قرضہ گیری مخصوص ہوگی۔۔۔ متوقع قرضہ گیری ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کی مقتضیات کی پیش کردہ محمول کی بنیاد پر شامل ہوگی اور ریاستی ملکیتی انٹرپرائز پر لازم نہ ہوگی۔]
- ۹۔ اکاؤنٹنگ کی پالیسیاں کہ ریاستی ملکیتی انٹرپرائز مالیاتی ریکارڈز اور رپورٹنگ کے لئے درخواست دے گی:-----
- ۱۰۔ ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کے لئے نفع نقصان کے گوشوارے کی اور مظہرہ بیلنس شیٹ کی تفصیل:۔۔۔

۱۱۔ بطور گروپ ریاستی ملکیتی انٹرپرائز اور اس کی ذیلی اداروں کے لئے نفع و نقصان کے گوشوارے اور مظہرہ بیلنس شیٹ کی مجموعی تفصیل: [اس کو پر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ریاستی ملکیتی (انٹرپرائز کا کوئی ذیلی ادارہ نہ ہو)]۔

۱۲۔ ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کے مجوزہ منافع منقسمہ کا اعلان اور تقسیم کی پالیسی: -----

۱۳۔ ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کی خدمت عامہ کی ذمہ داریوں کی نوعیت اور ان کا مالیاتی نتائج کی پیش گوئی پر

اثرات: [جیسا کہ وفاقی حکومت کے ساتھ متفقہ ہے]

۱۴۔ کوئی بھی دیگر معاملہ جسے اس گوشوارے میں وفاقی حکومت شامل کرنے کی ہدایت دے: -----



**THE PAKISTAN CODE**

## جدول۔ چہارم

### موزوں اور مناسب معیار

### (دیکھئے دفعہ ۱۶)

اس بابت کی غرض کے لئے کہ یہ تعین کیا جائے کہ آیا کہ ڈائریکٹر کے عہدے پر تقرر کے لئے تجویز کردہ شخص موزوں اور مناسب شخص ہے؛ تو تقرری کرنے والی اتھارٹیز کسی بھی غور و خوض کو اہمیت دیں گی جیسا کہ وہ موزوں سمجھیں، جس میں حسب ذیل شامل ہیں مگر ان تک محدود نہ ہوگا، یعنی کہ تقرری کے لئے امیدوار:۔۔۔

(الف) ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کی معاونت کرنے میں واقفیت اور تجربہ، ہنرمندی رکھتا ہوا اپنے ابتدائی اور دیگر مقاصد کو حاصل کر سکے؛

(ب) کم از کم گریجویٹ ڈگری کا حامل ہو؛

(ج) مشہور کاروباری شخصیت ہو یا مسلمہ پیشہ ور ہو جس کے پاس متعلقہ دفتری تجربہ ہو؛

(د) مالیات سے مکاحقہ واقف ہو؛

(ه) وہ کوئی سزایابی یا دیوانی وجوہ نہ رکھتا ہو؛

(و) اچھی شہرت اور کردار کا حامل ہو اور اعلیٰ اخلاقی اقدار رکھتا ہو؛

(ز) بطور ڈائریکٹر کام کرنے کے لئے نااہل نہ ہو اور جیسا کہ اس ایکٹ میں یا کسی بھی دیئے گئے قانون

میں جو ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کے کارہائے منصبی کی ادائیگی کے لئے لاگو ہو میں بیان کیا گیا ہے؛

(ط) سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن پاکستان یا اس شعبے کے منضبط کار کی جانب سے کسی بھی ناموافق حکم

کے امر معلومہ میں نہ ہو؛

(ی) سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن پاکستان یا کسی منضبط کار اتھارٹی کی جانب سے جاری کردہ کسی حکم

کے امر معلومہ میں نہ ہو جس میں سے بازار سرمایہ میں کسی لائسنس یا منظوری کے واپسی

کے لئے یا اس سے انکار کرنا شامل ہے؛ اور

(ک) تصادم مفاد سے متاثرہ نہ ہو؛ اس میں سیاسی عہدہ خواہ قانون سازی کے کردار کے حامل ہو یا نہ ہو شامل ہے۔

## جدول۔ پنجم

معاملات جو ضابطہ اطوار کے احاطہ کے تحت ہوں

[دیکھئے دفعہ ۱۹ (۲)]

- ۱۔ ڈائریکٹرز اور ملازمین کے لئے چال چلن کا معیار، جس کے سبب سے:
  - (اول) دیانت اور معقولیت، مقصدیت، تکمیل اور ایمانداری کے بنیادی اصولوں کی تعمیل کو یقینی بنانا؛
  - (دوم) ڈائریکٹرز اور ایگزیکٹوز جو ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کو عوام، ادارہ جاتی سرمایہ کاروں اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ خوش اخلاقی، دیانت اور ذمی استعداد سلوک کے ساتھ اور سروس کے معیار کو یقینی بناتے ہوئے شہرت کو برقرار رکھ سکیں؛ اور
  - (سوم) ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کے اثاثہ جات اور ذرائع کو ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کے مفاد میں صلاحیت اور شفافیت کے ساتھ استعمال کو یقینی بنانا؛
  - (چہارم) باضابطہ احتیاط کے ساتھ کواٹری کے معیار کی پیروی کرنا اور یہ کہ فراہم کنندگان صراحت کردہ معیارات کی تعمیل کریں اور اتفاق کردہ وقت کے اندر انہیں سپلائی یا خدمات کے لئے ادائیگی کرنا؛
- ۲۔ ریاستی ملکیتی انٹرپرائز میں ”انسداد بدعنوانی“ کی موثر حکمت عملی تاکہ حقیقی یا ادراکی بدعنوانی کو کم کیا جاسکے، بشمول مگر بلا تحدید، حسب ذیل کی نسبت:
  - (اول) اخلاقی رویوں کا فعال فروغ اور غیر قانونی اور غیر اخلاقی رویے کی رپورٹنگ کو آسان بنانا؛
  - (دوم) حالات جن میں ڈائریکٹرز اور ملازمین، تحائف اور دیگر مفادات قبول کرتے ہیں؛
  - (سوم) ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کے ذرائع کا ڈائریکٹرز اور ملازمین کی جانب سے استعمال، جس میں فونز، گاڑیاں اور دیگر املاک شامل ہیں؛
  - (چہارم) کاروباری سفر کو منضبط کرنا، ذاتی سفر کے ساتھ اس پارا ترنا شامل ہے؛
  - (پنجم) ریاستی ملکیتی انٹرپرائز میں ڈائریکٹرز اور ملازمین پر ان کی بطور ڈائریکٹر یا ملازم غیر ضروری طور اثر انداز ہونے کو کم کرنا یا اس کا خاتمہ کرنا؛

(ششم) تقرریوں کے لئے اور اس کی قیود و شرائط ملازمت کے لئے کھلے اور شفاف طریقہ کار

کے قیام کو مساوی مواقع کی فراہمی سے یقینی بنانا؛

(ہفتم) قانون اور ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کے اپنے اندرونی قواعد اور طریقہ ہائے کار جو کہ

پروکیومنٹ، ٹینڈر، ریگولیشنز، خریداری اور تکنیکی معیارات، سے متعلقہ ہیں جب اشیاء اور

خدمات فراہم کنندہ کے سپلائرز سے معاملت ہو رہی ہو تو ان کی تعمیل کو یقینی بنانا؛ اور

(ہشتم) ڈائریکٹرز اور ملازمین کی جانب سے اس میں تجارت کرنا اور اس کے شیر زرکھنا، تمسکات یا

دیگر مالیاتی دستاویز رکھنا۔

۳۔ تصادم مفاد کے ضابطہ، جس میں شناخت، رپورٹنگ اور تصادم مفاد کا تصفیہ شامل ہے کی شناخت کے لئے طریقہ ہائے کار؛

**وضاحت:-** اس شق کی اغراض کے لئے کسی بھی شخص کا معاملے میں مفاد متصور ہوگا اگر اس کا کوئی

اسٹیک ہے، مالی یا علاوہ ازیں، مذکورہ معاملے میں اس کے فرض کہ وہ مقصدیت سے اپنے کارہائے منصبی

انجام دے اور اس کی قابلیت کہ وہ کسی معاملے پر غیر جانبداری سے غور کرے اور فیصلہ کرے یا کسی تعصب کے

بغیر مشورہ دے، جسے معقول طور پر خراب سمجھا جاسکتا ہے جو اس کے مفاد کے درمیان تصادم مفاد کا پیدا ہونا

سمجھا جائے گا۔ **THE PAKISTAN CODE**

۴۔ ڈائریکٹرز اور ملازمین کی جانب سے معلومات کا استعمال اور انکشاف؛

۵۔ ضابطہ کی منظمی خلاف ورزیاں، جس میں نگرانی اور رپورٹنگ کی تعمیل کی خلاف ورزیاں شامل ہیں؛ اور

۶۔ کوئی بھی دیگر معاملہ جو ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کے اعلیٰ معیار کی گورنس کو یقینی بنانے سے متعلقہ ہو۔



## جدول - ششم

### تفصیلات کو سالانہ رپورٹ میں پیش کیا جائے

(دیکھئے دفعہ ۲۵)

- ۱۔ ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کا نام: [تشکیلی سٹوفکیٹ یا متعلقہ ضابطہ کے مطابق پورا نام]
- ۲۔ تشکیل کی گئی رقام کی گئی: [تشکیل رقیام کی تاریخ]
- ۳۔ کارپوریٹ ادارے کے گوشوارے میں شامل ذیلی اداروں کا نام: -----
- ۴۔ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارہ جیسا کہ مطلوب ہے مالیاتی سال جس سے کہ یہ متعلقہ ہے:
- ۵۔ ان مالیاتی گوشواروں پر آڈیٹر کی رپورٹ، جس میں اس ایکٹ کی تعمیل شامل ہے:
- ۶۔ ریاستی ملکیتی انٹرپرائز اور اس کے ذیلی اداروں کا مالیاتی سال کے دوران ہونے والے آپریشنز کی نظر ثانی اور آپریشنز کا نتیجہ:
- ۷۔ ریاستی ملکیتی انٹرپرائز اور اس کے ذیلی اداروں کے دائرہ عمل کی رپورٹ جو کارپوریٹ ادارے کے گوشوارے میں مالیاتی سال کے لئے صراحت نتائج کے حصول کے لئے ہے؛
- ۸۔ ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کی جانب سے ریاست کو مالیاتی سال کے لئے ادا کئے جانے والے منافع منقسمہ یا تقسیم کی ادائیگی یا جو ادا کی جانی ہے کے گوشوارے؛
- ۹۔ کسی خدمت عامہ کی ذمہ داری کے اقرار نامے کی تفصیلات جو مالیاتی سال کے دوران لاگو ہوگا، بشمول:  
 اوّل اقرار نامے کے تحت خدمت عامہ یا خدمات کی ادائیگی کی لاگت؛ اور  
 دوم ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کو اقرار نامے کے تحت ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کو محاصل جو وصول کئے گئے یا جو قابل ادائیگی ہیں۔“
- ۱۰۔ مالیاتی سال کے دوران ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کے معاملات میں کسی نمایاں تبدیلی کی تفصیل؛
- ۱۱۔ مالیاتی سال کے آخر میں پیدا ہونے والے کسی بھی حالات یا کسی بھی معاملے کی تفصیلات جو آنے والے مالیاتی سالوں میں ریاستی ملکیتی انٹرپرائز سے نمایاں طور پر متاثر ہوئے ہوں یا نمایاں طور پر متاثر کر سکتے ہوں۔

- ۱۲۔ مالیاتی سال کے دوران ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کے ضابطہ اخلاق کی کسی بھی خلاف ورزی کی تفصیلات۔
- ۱۳۔ سالانہ رپورٹ سے کسی بھی معلومات کی حذف کی تفصیلات مع مذکورہ حذف کی وجوہات۔
- ۱۴۔ کوئی بھی دیگر معاملہ جسے وفاقی حکومت ریاستی ملکیتی انٹرپرائز کو ہدایات دے کہ اسے رپورٹ میں شامل کرے۔



**THE PAKISTAN CODE**